

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5159/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย อุด ร เจริญ รูป กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 213

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 คงมีแต่จำเลยที่ 5 เท่านั้นที่
อุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ถอนอุทธรณ์แล้วแต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีไม่พอฟัง
ว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 เป็นคนร้าย ย่อมเป็นเหตุในลักษณะคดีที่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจ
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยยกฟ้องไปถึงจำเลยที่ 3 ที่ 4 ด้วยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกรวมกันมีและใช้อาวุธปืน 4 กระบอกจู่โจมจับตัว
ในทันใดนั้นจะยิงประทุษร้ายผู้เสียหายมิให้ต่อสู้ขัดขืน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแก่การ
ปล้นทรัพย์ เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์ เพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ และเพื่อความสะดวก
แก่การพาทรัพย์นั้นไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340,
340 ตรี ให้จำเลยทั้งหกรวมกันคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์จำนวน 7,500 บาท แก่ผู้เสีย
หาย

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตร., 83 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คนละ 18 ปี จำเลยที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 83 ให้จำคุกจำเลยที่ 5 มีกำหนด 12 ปี ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 7,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ขอดอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตและจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักพอจะลงโทษจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้ แม้จำเลยที่ 3 และที่ 4 มิได้อุทธรณ์ แต่เหตุดังกล่าวอยู่ในลักษณะคดีพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นคนร้าย ย่อมเป็นเหตุในลักษณะคดีที่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยยกฟ้องไปถึงจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ